

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 464/2531 นาย พิสุทธิ รุจิระ บรรเจิด โจทก์
บริษัท ทานตะวัน ธุรกิจ จำกัด จำเลย
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52

แม้ศาลแรงงานจะฟังว่าจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 64,285.71 บาทก็ตาม แต่เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องและมีคำขอท้ายฟ้องให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวเพียง 56,000 บาท ดังนั้นการที่ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินนั้นแก่โจทก์ 64,285.71 บาทโดยไม่ได้อ้างเหตุอันสมควรเพื่อความเป็นธรรมแต่อย่างใด จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 52

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 56,000 บาท ค่าจ้างค้างจ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 64,285.71 บาท และค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยเฉพาะอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.2 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งรับเป็นอุทธรณ์โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 64,285 บาท 71 สตางค์นั้นเกินกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องและคำขอท้าย

ฟ้อง ขัดต่อมาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พิเคราะห์แล้ว
ในปัญหาข้อนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าจำเลยจะต้องจ่ายสินจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2530 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2530
เป็นเงินจำนวน 64,285 บาท 71 สตางค์ แต่ตามคำฟ้องบรรยายว่าโจทก์มีสิทธิได้รับ
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 42 วันเป็นเงิน 56,000 บาท และตามคำขอท้าย
ฟ้องก็ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินจำนวน 56,000 บาท ศาล
ฎีกาเห็นว่า ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 64,285 บาท 71 สตางค์นั้น เป็นการพิพากษาเกินไป
กว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องโดยไม่ได้อ้างเหตุอันสมควรเพื่อความเป็นธรรม
แก่คู่ความแต่อย่างใดจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 โดยตรง อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์
จำนวน 56,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงาน"

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>